



La giustizia costituzionale



Il ruolo della giustizia costituzionale

La giustizia costituzionale ha il compito di assicurare la rigidità e quindi la supremazia della Costituzione.

Sono le Costituzioni del II dopoguerra ad introdurre il principio della rigidità della Costituzione, in modo da sancire dei limiti alla attività del legislatore e quindi alle maggioranze politiche.

Il legislatore nell'esercizio della propria attività non ha una discrezionalità illimitata, ma deve rispettare le norme della Costituzione.



I diversi modelli di giustizia costituzionale

Il sistema di giustizia costituzionale diffuso (è il modello degli USA)

Il controllo di costituzionalità è affidato a tutti i giudici, i quali sono tenuti a disapplicare la norma di legge che ritengano incostituzionale;

L'efficacia di tale controllo (e della disapplicazione) è limitata al caso preso in esame dal giudice

Vige però il principio dello *stare decisis*, ossia del precedente vincolante (tale principio garantisce l'uniformità nella applicazione del diritto e anche nel controllo sulla incostituzionalità delle leggi)

Il sistema accentrato

il controllo di costituzionalità è affidato ad un apposito organo costituzionale che decide in via definitiva e con efficacia erga omnes, espungendo dall'ordinamento la giudicata in contrasto con la Costituzione



Controllo di costituzionalità preventivo o successivo, in via diretta o indiretta

Nei modelli accentrati, il controllo di costituzionalità operato dalla Corte costituzionale può essere:

- **Controllo preventivo:** effettuato prima che la legge entri in vigore (es. Francia)
- **Controllo successivo:** dopo l'entrata in vigore della legge (es. Germania)

Inoltre, in relazione alle modalità di accesso alla Corte, il controllo può essere:

- **Controllo in via diretta:** è possibile per il cittadino ricorrere direttamente alla Corte costituzionale per sottoporre una questione di legittimità costituzionale di una norma di legge
- **Controllo in via indiretta:** non è ammesso il ricorso diretto alla Corte, ma la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata nell'ambito di un procedimento di fronte all'autorità giudiziaria.

Il sistema di giustizia costituzionale italiano

E' un sistema accentrato: i Costituenti hanno istituito la Corte costituzionale ad essa riservando la garanzia della rigidità della Costituzione. Ogni giudice che abbia un **dubbio** sulla legittimità costituzionale di una legge deve sollevare la questione di legittimità alla Corte.

Non è ammesso il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale: la possibilità di adire la Corte è legata all'esistenza di una concreta controversia pendente davanti a un giudice.

L'accesso in via diretta (o in via d'azione) è riconosciuto **solo** a **soggetti istituzionali qualificati** (lo Stato e le Regioni)

E' un **controllo successivo** (**tranne** nel caso degli **Statuti delle Regioni ordinarie**). In passato il controllo di costituzionalità sulle leggi regionali aveva carattere preventivo



Ruolo e funzioni della Corte costituzionale

In relazione al ruolo di garante della supremazia della Costituzione, spettano alla Corte costituzionale le seguenti funzioni (art. 134 Cost.):

- Il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
- La risoluzione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
- La risoluzione dei conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni
- Il giudizio sulle accuse del PDR
- Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

La composizione della Corte costituzionale

Secondo l'art. 135 1 c., Cost. la Corte costituzionale è composta da 15 giudici di cui:

- 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune (sono eletti a maggioranza di **due terzi** dei componenti nelle prime **tre votazioni**, dei **tre quinti** dei componenti nelle **votazioni successive**)
- 5 giudici nominati dal presidente della Repubblica (atto sostanzialmente presidenziale)
- 5 giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (tre eletti dai magistrati della Corte di cassazione, uno dai magistrati del Consiglio di stato, uno dai magistrati della Corte dei conti)



Segue:

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra (art. 135, 2 c., Cost.):

- magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa
- i professori ordinari di università in discipline giuridiche
- avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni

Nei **giudizi sulle accuse** promosse contro il PDR: integrata da **16 giudici aggregati** estratti a sorte da un elenco elaborato dal Parlamento in seduta comune



La status dei giudici costituzionali

Durata del mandato: **9 anni**. La Costituzione prescrive il divieto di essere nuovamente nominati (art. 135, 3-4 c.)

La carica di giudice costituzionale è **incompatibile** con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge (art. 135.6);

La Costituzione prescrive le stesse **garanzie di indipendenza**, nonché le stesse **immunità e prerogative** previste per i parlamentari

Il **Presidente della Corte costituzionale** è eletto fra i suoi componenti per **tre anni** ed è rieleggibile (art. 135.5)



Come opera la Corte

Affinché la Corte possa validamente deliberare è richiesta la presenza di **almeno 11 giudici (quorum strutturale)**. Nei giudizi sulle accuse contro il PDR devono essere presenti **almeno 21 giudici**, di cui la maggioranza deve essere di **giudici aggregati**.

Il dibattimento avviene in **udienza pubblica**

Le decisioni sono adottate in **camera di consiglio** a maggioranza assoluta dei votanti (in caso di parità prevale il voto del Presidente). Non è previsto l'istituto **dell'opinione dissenziente**, quindi la pronuncia è attribuita formalmente a tutta la Corte nel suo complesso, senza che siano indicate nella pronuncia eventuali opinioni contrarie.

Le decisioni sono deliberate da tutti i giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio (**immodificabilità del collegio giudicante**).

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale

ART. 134 Cost.: «La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle **leggi** e degli **atti aventi forza di legge**, dello **Stato e delle Regioni**»

ATTI SOTTOPOSTI AL SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- Leggi e atti aventi forza di legge dello Stato
- leggi delle regioni e delle province autonome (anche gli **Statuti delle Regioni ordinarie** (che sono leggi della regione) sono sottoposti al sindacato di costituzionalità (l'art. 123 Cost. prescrive il limite dell'«armonia con la Costituzione» per gli statuti ordinari)). E' un controllo PREVENTIVO
- Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale (con riferimento ai «principi supremi dell'ordinamento costituzionale» (sent. Corte cost. n. 1146/1988))

Atti non sindacabili nel giudizio di legittimità costituzionale

NON SONO SINDACABILI DALLA CORTE COSTITUZIONALE:

- Atti normativi secondari: i regolamenti dell'Esecutivo
- I **regolamenti parlamentari**: sono fonti primarie, ma la Corte ha dichiarato la loro insindacabilità a tutela della autonomia e indipendenza delle Camere (sent. 154/1985)
- **Atti normativi di altri ordinamenti**: es: fonti dell'Unione europea (la Corte costituzionale nella **sentenza Granital 170/1984** ha affermato che ordinamento italiano e UE sono separati e distinti sebbene coordinati)

Il parametro del giudizio di legittimità costituzionale

Costituiscono parametro del giudizio della Corte costituzionale:

a) Le norme costituzionali

- **NB:** per il giudizio sulle **leggi costituzionali** il parametro è rappresentato dai **SOLI principi supremi** della Costituzione

b) Le norme interposte: sono norme di rango legislativo ma che si collocano fra la Costituzione e la norma di legge oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Sono norme a cui la Costituzione fa rinvio obbligando il legislatore a rispettarle (es.: leggi di delega legislativa ex art. 76 Cost.; le leggi cornice che stabiliscono i principi fondamentali nelle materia di competenza regionale concorrente ex art. 117.3 Cost.;)

I vizi sindacabili dalla Corte costituzionale

La Corte costituzionale svolge un controllo di legittimità e **non di merito** sulle norme di legge. Non può cioè esprimere un giudizio di opportunità sulle leggi, ma solo sulla loro conformità alla Costituzione.

Secondo **la legge 87/1953 (art. 28)**, «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni **valutazione di natura politica** e ogni sindacato **sull'uso del potere discrezionale del Parlamento**».

La Corte può giudicare sui:

- **Vizi formali:** riguardano il procedimento di formazione dell'atto
- **Vizi sostanziali:** quando l'atto ha un contenuto che contrasta con la Costituzione
- **Vizio di irragionevolezza:** quando l'atto viola il **principio di uguaglianza** o presenta **aspetti di irragionevolezza**:
 - ✓ **Intrinseca:** es. contrasto tra la finalità enunciata dal legislatore e contenuto della legge; inidoneità dei mezzi previsti dalla legge rispetto al suo fine, ecc.
 - ✓ **estrinseca:** la legge risulta incoerente rispetto alla attuazione di una norma costituzionale



Il giudizio di legittimità costituzionale

La Corte verifica se vi sia un contrasto fra una norma legislativa e la Costituzione

Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi può essere attivato secondo due tipologie di giudizi:

- a) Il giudizio in via diretta (o in via d'azione)
- b) Il giudizio in via incidentale (o in via indiretta)



a) il giudizio di legittimità costituzionale in via diretta (o in via d'azione)

E' previsto **dall'art. 127 Cost.**: l'accesso diretto alla Corte costituzionale è riservato solo allo Stato o alle Regioni

- Lo STATO può impugnare direttamente di fronte alla Corte una legge regionale
- La REGIONE può impugnare direttamente di fronte alla Corte costituzionale una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o una legge di altre regioni



Le modifiche all'art. 127 Cost. d'azione)

Art. 127 Cost. (modificato dalla l. cost. 3/2001):

- Ricorso dello Stato contro leggi regionali qualora il governo «ritenga che una legge regionale **ecceda** la competenza della regione» **entro 60 giorni dalla pubblicazione**
- Ricorso della regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o contro leggi di altre regioni qualora la regione «ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un'altra regione **leda** la sua sfera di competenza» **entro 60 giorni dalla pubblicazione**



Il nuovo art. 127 Cost. e l'abolizione del ricorso preventivo alla Corte costituzionale

la riforma del Titolo V Cost. **ha parificato sul piano processuale la posizione di Stato e Regioni** in merito al momento in cui è possibile impugnare l'atto legislativo di fronte alla Corte:

- nel vecchio testo dell'art. 127 Cost. le leggi regionali potevano essere impugnate prima della loro entrata in vigore (**CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' PREVENTIVO**), mentre le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato potevano essere impugnati solo dopo la loro entrata in vigore (**CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' SUCCESSIVO**).

Questi termini di impugnazione dimostravano una sorta di **presunzione di illegittimità delle leggi regionali** e una posizione predominante dello Stato.



Motivi del ricorso e parametro costituzionale del giudizio in via principale

- lo Stato può impugnare leggi regionali quando **eccedano** la loro sfera di competenza → Per la violazione di **qualsiasi parametro costituzionale**;
- la regione può impugnare leggi statali o di un'altra regione quando **ledano** la propria competenza → deducendo **solo** a tutela delle proprie competenze e quindi lamentando la violazione di norme costituzionali riguardanti il riparto delle **competenze** fra Stato e Regioni
- Lo Stato mantiene una posizione peculiare data dalla responsabilità di garantire interessi unitari della Repubblica (Corte cost. 274/2003)



b) Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (o in via indiretta)

Disciplinato dall'**art. 1 l. cost. 1/1948** e dall'**art. 23, legge n. 87/1953**: escludono che il cittadino possa rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale

Nasce nell'ambito di un procedimento di fronte alla autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia. La questione è sollevata su istanza delle parti, o anche del PM, oppure d'ufficio dal giudice

Il giudice che abbia un dubbio di legittimità costituzionale su una legge che deve applicare per risolvere la controversia deve sollevare la questione di legittimità costituzionale

Sospende la causa e trasmette la questione alla Corte costituzionale.

Una volta intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale, potrà procedere con la decisione della controversia portata alla sua cognizione.



La legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale: il giudice a quo

Requisito soggettivo: esistenza di un giudice.

Requisito oggettivo: esistenza di un giudizio

La Corte costituzionale ha interpretato **in senso estensivo** questi requisiti:

Possono sollevare la q/c non solo giudici ordinari e speciali, ma anche **organi non incardinati nell'ordinamento giudiziario**, purché chiamati ad esercitare funzioni giudicanti per **l'obiettiva interpretazione e applicazione della legge**, che siano in **posizione di indipendenza e terzietà**



Segue:

Possono sollevare qlc:

- La sezione disciplinare del Csm
- la Corte dei conti nel giudizio di parificazione del bilancio dello Stato
- I collegi arbitrali
- Le Camere in sede di verifica delle elezioni
- la Corte costituzionale: anche la Corte costituzionale può operare quale giudice a quo sollevando di fronte a se stessa una qlc.



I requisiti che devono sussistere al fine di poter sollevare la qlc

Le valutazioni che il giudice a quo deve compiere prima di sollevare la qlc consistono nell'accertare:

- a) la **rilevanza della questione di legittimità costituzionale**: la legge della cui legittimità si dubita deve essere necessariamente applicata nel giudizio principale al fine di addivenire alla soluzione della controversia. E' rilevante quando il giudizio a quo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa
- b) la **non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale**: il giudice deve avere almeno un dubbio sulla compatibilità della disposizione di legge con la Costituzione. Deve quindi essere una qlc che non sia manifestamente infondata, cioè pretestuosa.



Segue: l'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme

Tra i passaggi che il giudice a quo deve compiere prima di sollevare la q/c, vi è anche la verifica della possibilità di dare alla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita **una interpretazione conforme alla Costituzione**.

Il giudice a quo cioè deve verificare se dalla disposizione legislativa si può ricavare un significato compatibile con la Costituzione.

Ciò in quanto, come ha affermato la stessa Corte costituzionale (**sent. 356/1996**): «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali ..., ma perché è **impossibile darne interpretazioni costituzionali**».



Esiti delle valutazioni del giudice a quo

a) Questione non rilevante o manifestamente infondata:

Il giudice a quo respinge con ordinanza motivata l'eccezione di illegittimità. Tale provvedimento non può essere impugnato. Tuttavia, la q/c può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del giudizio principale

b) Questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata:

Il giudice a quo emette un'ordinanza con la quale sospende il procedimento principale e trasmette gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza deve contenere l'indicazione della disposizione legislativa che si ritiene in contrasto con la Costituzione; il parametro costituzionale che si ritiene violato; la motivazione per cui si ritiene la q/c rilevante e non manifestamente fondata



Il **giudice a quo**: introduttore necessario del giudizio di legittimità costituzionale

P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Milano, 1950, XII:

“il giudice è chiamato a fare, si potrebbe dire, da portiere della Corte costituzionale: anzi, si potrebbe dire ancora meglio, la Corte costituzionale è sprovvista di una sua porta grande, e non ha altra entrata che l’usciolino modesto del giudice”

Le decisioni della Corte costituzionale

Possono essere:

1) Decisioni processuali: la Corte non definisce la qlc. Sono ad esempio:

- ✓ le pronunce di inammissibilità (quando mancano i requisiti necessari per sollevarla: il giudice non ha indicato il motivo per cui abbia rilevanza nel giudizio; non riguarda una norma di legge)
- ✓ Le pronunce di restituzione degli atti al giudice a quo

2) Decisioni di merito: La Corte decide la qlc. Sono le pronunce di fondatezza o non fondatezza

La decisione della Corte costituzionale

1) Sentenza di accoglimento «La Corte costituzionale **dichiara l'illegittimità costituzionale** della legge portata alla sua attenzione.

ART. 136 Cost.:

«Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» → sembrerebbe che la disposizione incostituzionale perda efficacia solo per il futuro (ex nunc) e quindi non per i rapporti pendenti

IN REALTÀ'...

La norma deve essere letta in combinato disposto con **l'art. 1, l.c. 1/1948**: la q/c sorge **nell'ambito di un giudizio**: non può più trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (né ai rapporti futuri, né ai rapporti pendenti)



L'efficacia della decisione di accoglimento

La sentenza di accoglimento ha efficacia

- **ex tunc** (opera non solo per il futuro, ma anche per il passato). L'effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è **I'ANNULLAMENTO** della disposizione di legge in contrasto con la Costituzione (viene espunta dall'ordinamento e quindi non potrà più essere applicata né ai rapporti giuridici futuri né a quelli pendenti)
- **erga omnes**: nessun soggetto può applicare la legge dichiarata incostituzionale



Limiti alla perdita di efficacia retroattiva:

I rapporti esauriti sotto la vigenza della legge dichiarata incostituzionale:

- Rapporti giuridici definiti con atto amministrativo definitivo
- Rapporti giuridici per i quali sia intervenuta prescrizione o decadenza
- Rapporti giuridici giudicati con sentenza passata in giudicato



ECCEZIONE: qualora sia stata pronunciata condanna penale irrevocabile sulla base di una disposizione legislativa dichiarata incostituzionale, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.



Segue:

2) Decisione di rigetto «La Corte costituzionale dichiara **non fondata la questione** di legittimità costituzionale».

Con la sentenza di rigetto la Corte **NON dichiara che la norma di legge è conforme alla Costituzione** (perché altrimenti impedirebbe qualsiasi altro sindacato su quella norma di legge), ma dichiara che quella norma, in relazione alla questione sottoposta alla Corte, **non è in contrasto con la Costituzione**. Questo significa che la decisione di rigetto ha effetti ***inter partes***, ossia solo nel procedimento in cui è stata sollevata la q/c.

La norma potrà essere ancora sottoposta al controllo della Corte da **altri giudici** anche sulla base della stessa q/c.



Altre tipologie di sentenze:

Sentenze interpretative: hanno ad oggetto l'interpretazione della disposizione legislativa impugnata. Possono essere

- interpretative di rigetto quando la Corte adotta una interpretazione diversa da quella del giudice a quo e dichiara che sulla base di quella interpretazione la q/c non è fondata.
- Interpretative di accoglimento, quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una determinata interpretazione della legge



Segue:

Sentenze manipolative:

- additive («La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale..., nella parte in cui non prevede che...»).
- Additive di principio e additive di prestazione**
- Riduttive/di accoglimento parziale («La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale... , nella parte in cui prevede che...»).



Segue:



Sentenze monito: la Corte rileva un vuoto normativo che essa stessa non può colmare (perché sussiste una pluralità di soluzioni normative) e quindi invita il legislatore ad adottare una disciplina.